[처분요구서 : 06]

△△△△△△ 상임감사

권고

제 목	**직원 숙사 임차보증금 보전 조치 필요**
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 6개월 이내
내 용	

1. 업무개요

우리 공단은 재산취득·보관사용·처분 등에 관한 절차와 기준을 정하여 재산을 효율적으로 적정하게 관리·운용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「재산관리규칙」제5조(등기·등록 등) 제1항에 따르면 재산관리 담당자는 공단소관에 속하는 국유재산 및 공단소유재산이 발생할 시는 지체없이 다음 각호에 의거 등기·등록 기타 권리보전에 필요한 조치를 하여야 한다.

1. △△관리 국유재산 : 국(환경부)
2. 공단소유 재산 : △△△△△△

또한 본사 총무회계부는 「직원 숙사 특정감사 결과 행정상 권고에 대한 조치사항 알림(총무부-2538호, 2021.03.24.)」을 통하여 직원 숙사 임차보증금 보전을 위한 특단의 조치사항을 알렸다.

특히, 다가구주택 임차숙사 신규계약 및 갱신계약의 경우 법인인 우리 공단보다 개인이 최우선 소액 임차인으로서 우선 변제가 되기 때문에 전세권 설정은 실효성이 없으므로 전세보증금 반환보증을 반드시 가입하여야 하며, 가입요건이 되지 않아 보증금 전액회수가 불가할 경우 즉시 임대차계약 해지 및 임차보증금 반환청구(내용증명)를 통하여 보증금 손실방지를 위한 조치를 하도록 알렸다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표1] △△△△△△△△△△△△△△ 직원 숙사(다가구) △△△ 임차 현황('24. 10. 기준)

연번	주소	건물내역	권리권 등 설정 현황		
			권리자	설정일자(기간)	설정금액
1	△△△△ △△△ △△△ △△△ 1585-45, △△△ ***호	철근콘크리트구조 싱글지붕 3층 단독주택(다가구)	△△△△△△△△△ (근저당, 공동담보 토지)	2006. 9. 6. ('06. 9. 6.~현재)	***,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제8973호	2020. 4. 22. ('20. 4. 22.~현재)	**,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제8974호	2020. 4. 22. ('20. 4. 22.~현재)	**,***천원
			신** (전세권) 제4648호	2024. 3. 27. ('24. 3. 27.~'26. 3. 26.)	**,***천원
2	△△△△ △△△ △△△ △△△ 1585-45, △△△ ***호	철근콘크리트구조 싱글지붕 3층 단독주택(다가구)	△△△△△△△△△ (근저당, 공동담보 토지)	2006. 9. 6. ('06. 9. 6.~현재)	***,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제8973호	2020. 4. 22. ('20. 4. 22.~현재)	**,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제8974호	2020. 4. 22. ('20. 4. 22.~현재)	**,***천원
			신** (전세권) 제4648호	2024. 3. 27. ('24. 3. 27.~'26. 3. 26.)	**,***천원

△△△△△△△△△△△△△△△에서는 △△△△ △△△ △△△ △△△ 1585-45, △△△ ***호 및 ***호에 소재한 철근콘크리트구조 싱글지붕 3층 단독주택(다가구)에 대하여 2024년 4월 16일 임대차 계약서를 체결(연장계약)하고 임대차기간을 2022년 4월 23일부터 2026년 4월 22일(24개월)까지로 하여 현재 직원 숙사로 사용하고 있다.

2024년 10월 18일 감사일 현재 직원 임차 숙소의 등기사항전부증명서(말소사항 포함)의 소유권 이외의 권리에 관한 사항을 확인한 결과, △△△ 2개동(***호 및 ***호)은 2020년 4월 22일자로 △△△△△△으로 전세권만 설정(설정금액 각각 **,***천원 / 총 **,***천원)되어 있으며, [표1]에서와 같이 △△△△△△ 2건 외 2건[근저당권 설정 1건(***,***천원), 전세권 설정 1건(**,***천원) / 총 ***,***천원]이 권리자로 설정되어 있음을 확인하였다.

[표2] △△△△△△△△△△△△△△ 직원 숙사(다가구) △△△△△ 임차 현황('24. 10. 기준)

연번	주소	건물내역	권리권 등 설정 현황		
			권리자	설정일자(기간)	설정금액
1	△△△△ △△△ △△△ △△△ 803-9 △△△△△ 2층 201호	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 단독주택(**다가구**)	△△△△△△△ (근저당, 공동담보 토지 2건)	2018. 9. 27. ('18. 9. 27.~현재)	***,***천원
			△△△△△△△△ (근저당, 공동담보 토지 1건)	2015. 9. 9. ('18. 9. 27.~현재)	**,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제25469호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	**,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제25470호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	**,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제25471호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	**,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제25472호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	**,***천원
2	△△△△ △△△ △△△ △△△ 803-9 △△△△△ 3층 301호	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 단독주택(**다가구**)	△△△△△△△ (근저당, 공동담보 토지 2건)	2018. 9. 27. ('18. 9. 27.~현재)	***,***천원
			△△△△△△△△ (근저당, 공동담보 토지 1건)	2015. 9. 9. ('18. 9. 27.~현재)	**,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제25469호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	**,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제25470호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	**,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제25471호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	**,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제25472호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	**,***천원
3	△△△△ △△△ △△△ △△△ 803-9 △△△△△ 3층 302호	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 단독주택(**다가구**)	△△△△△△△ (근저당, 공동담보 토지 2건)	2018. 9. 27. ('18. 9. 27.~현재)	***,***천원
			△△△△△△△△ (근저당, 공동담보 토지 1건)	2015. 9. 9. ('18. 9. 27.~현재)	**,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제25469호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	**,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제25470호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	**,***천원
			△△△△△△	2023. 9. 21.	**,***천원

연번	주소	건물내역	권리권 등 설정 현황		
			권리자	설정일자(기간)	설정금액
			(전세권) 제25471호	('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	
			△△△△△△ (전세권) 제25472호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	**,***천원
4	△△△△ △△△ △△△ △△△ 803-9 △△△△△ 3층 305호	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 단독주택**(다가구)**	△△△△△△△ (근저당, 공동담보 토지 2건)	2018. 9. 27. ('18. 9. 27.~현재)	***,***천원
			△△△△△△△△ (근저당, 공동담보 토지 1건)	2015. 9. 9. ('18. 9. 27.~현재)	**,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제25469호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	**,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제25470호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	**,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제25471호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	**,***천원
			△△△△△△ (전세권) 제25472호	2023. 9. 21. ('23. 9. 21.~'25. 9. 20.)	**,***천원

또한 △△△△△△△△△△△△△△에서는 △△△△ △△△ △△△ △△△ 803-9 △△△△△에 소재한 철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 4층 단독주택(다가구) 총 4개동(***호, ***호, ***호, ***호)에 대하여 2023년 8월 21일 임대차 계약서를 체결(연장계약)하고 임대차 기간을 2023년 9월 21일부터 2025년 9월 20일(24개월)까지로 하여 현재 직원 숙사로 사용하고 있다.

2024년 10월 18일 감사일 현재 직원 임차 숙소의 등기사항전부증명서(말소사항 포함)의 소유권 이외의 권리에 관한 사항을 확인한 결과, △△△△△ 총 4개동(***호, ***호, ***호, ***호)은 2023년 9월 21일자로 △△△△△△으로 전세권만 설정(설정금액 각각 **,***천원 / 총 ***,***천원)되어 있으며, [표2]에서와 같이 △△△△△△ 4건 외 2건[근저당권 설정 2건(***,***천원, **,***천원 / 총 ***,***천원]이 권리자로 설정이 되어 있음을 확인하였다.

이에 따라 건축물 소유자의 부도·파산 등으로 법원 경매 시 △△△△△△(△△△△△△△△△△△△△)은 법인이기에 전세권 설정을 하더라도 우선순위인

개인 소액 임차인이 최우선변제금을 수령하고 권리 설정일자가 앞서있는 권리자(타 법인 등)가 배당되기 때문에 공단은 후 순위로 임차보증금 손실 우려가 있다.

현재 △△△△△△△△△△△△△△는 임차기간 동안 직원 숙사 임차보증금 손실을 예방하기 위하여 전세권 설정 이외의 다른 조치는 취하지 않았기에 향후 전세보증금 반환보증, 토지 담보 등 기타 직원 숙사 임차보증금 보전을 위한 조치를 강화할 필요가 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과를 수용하며, 직원 숙사 임차 시 전세보증금 반환보증, 토지 담보 등 기타 임차보증금 보전을 위하 조치를 강화하고 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△△)은 직원 임차 숙소 관련 △△△△△△의 전세권외 근저당권이 설정 되어 있는 △△△ 총 △개동(***호, ***호), △△△△△ 총 △개동(***호, ***호, ***호, ***호)에 대하여 전세보증보험 또는 토지근저당 등 기타 전세보증금에 대한 보전 조치를 취하시기 바랍니다.**(권고)**